សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ
PHNOM PENH INTERNATIONAL UNIVERSITY

CAMBODIA
RESEARCH CREATIVITY INNOVATION

# ច្បាប់សាធារណៈអន្តរជាតិ

## International Public Law

ឡាយ វត្តនា


២០២១

# មាតិកា


មតិកា ............ i

បុព្វកថា ............ iii

សេចក្តីបញ្ជាក់ ............ viii

អារម្ភកថា ............ ix

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ ............ x

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ............ 1

១.សេចក្តីផ្តើម៖ ការរំលឹកទ្រឹស្តីនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ ............ 1

១.១.ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ............ 1

១ .២.អង្គការអន្តរជាតិ............ 25

១.៣. សង្គមប្រជាជាតិ............ 26

១.៤. អង្គការសហប្រជាតិ និង អង្គការកម្រិតតំបន់ ............ 29

១.៤នីតិអន្តរជាតិ ............ 43

២ទំនាក់ទំនងរវាង . រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ............ 67

២.១. សិទ្ធិ និង កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ ............ 67

២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ ............ 70

៣. ប្រភពនៃច្បាប់អន្តរជាតិ............ 78

៣.១. លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ............ 79

៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង............ 90

៤. ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិជាតិ និងនីតិអន្តរជាតិ ............ 101

៤.១. ច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១៩៦៩ ............ 103

៤.២. និយមន័យ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ............ 103

៤.៣. គោលការនៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ............ 104

៥. អនុសញ្ញា ............ 109

៥.១. ពិធីសា ............ 111

៥.២. អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ............ 111

៦. ប្រវត្តិនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិ............ 129

៦.១. កតិការសញ្ញា............ 129

៦.២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុស្សាវរណៈយោគយល់ ........ 130
៧.កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ........ 143
៧.១. កម្ពុជា និង កិច្ចព្រមព្រៀង ........ 149
៧.២. ដំណាក់កាលអន្តរកាល១ ........ 157

## បុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយដែលចាប់ឫសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃសន្តិភាពនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសន្តិភាពត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូរណ៍នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅមុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ ក៏កំពុងលេចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មាបនកម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្ស៊ីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ដោយមានភាគហ៊ុនប្រមាណ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង និងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផលប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក មានប្រមាណ៥%នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ២០%នៃប្រជាជនពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន៦ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ៧០%នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយរបៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះ

ចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា ត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិដើម្បីទទួលមនុញ្ញផល និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច ពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធានអតិកម្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ជ្រើសរើស បន្សាំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការស្វែងរកនវានុវត្តន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួសត្រាយមាគ៌ាសម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ និងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើត និងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទាក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ គឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មពីព័ត៌មានទៅជាមូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងតំណភ្ជាប់ បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាន និងរបាប់ជាបុរេលក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជាចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ជាតុដ៏ចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយពុទ្ធិគឺសៀវភៅសិក្សា ហើយការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានវានុវត្តន៍នៃវិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទីដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតប ចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច តាមរយៈការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយជាស្ពាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិ ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិដែរ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួនឧស្សាហកម្មវិស្វកម្មអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ទនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិ

នៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញ និងតម្រង់ទិសដោយចំណេះដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណាធិបតេយ្យ និងជាពិសេសគឺការបណ្ដុះវប្បធម៌អំណាននិងនិពន្ធសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំមានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ព ដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន៣០៥ពាន់ និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន១២០ពាន់ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មានច្រើនជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាត និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយសំខាន់ៗដែលនាំអ្នកអានទាំងឡាយឱ្យសម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ម្យ៉ាងវិញទៀត អំណានដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់បរិស្ថានមួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណានកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំឌីជីថល និងមាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហោះចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តែមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការអប់រំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិតមាតិកាឌីជីថលដែលមានភាពចំរុះ ការកសាងសមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីកវិសាលភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល គួបផ្សំជាមួយការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្ដុំនៅតាមសហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សា ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្ដិសិទ្ធិ និងផ្ដល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាលើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

១. សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែមទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជាខេមរភាសា

២. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្ដល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ
៣. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងអ្នកស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀនបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
៤. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថលជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអ្នកអាន
៥. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌ និងអកប្បកិរិយាអំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិល័យនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
៦. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលៃលកចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សា សៀវភៅអាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ សម្រាប់ បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា "មូលនិធិ ស.គ.ន." និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា "RCI Fund"។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលភាវូបនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន. បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយមូលនិធិចំនួន៣ រួមមានឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យសតវត្សទី២១ (21$^{st}$ Century Pedagogy Research)។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពរូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅ នៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការ**រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សា (Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។** គោលបំណងនៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូនដល់និស្សិត

ដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀត ការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិតនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា
- លើកកម្ពស់ទំនើបភាវូបនីយកម្ម និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅលើមុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងវប្បធម៌នៃការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រឹងសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធានសិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សាដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមានយ៉ាងតិចមួយចំណងជើងក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិរួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំសូមចូលរួម ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទូច និងថ្លៃថ្លានៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

# សេចក្ដីបញ្ជាក់
# នៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តថវិកាមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោង**រៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។** សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និពន្ធ ឬកែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្ដល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាព គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ ហើយពុំឆ្លុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាឡើយ។

# អារម្ភកថា

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ គឺជាមុខវិជ្ជា ដែលសិក្សាអំពីនីតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ទាំងក្នុង តំបន់ និង ពិភពលោក ជាពិសេសផ្តោតលើទ្រឹស្តីនៃរដ្ឋ ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ និង រដ្ឋ រដ្ឋជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ អង្គការអន្តរជាតិជាមួយ អង្គការអន្តរជាតិ ឬជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ ព្រមទាំងលើកយកនូវច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញា ១៩៦៩ អនុសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសា អនុស្សារណៈយោគយល និង តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ។

សៀវភៅ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្អូនដែលជានិស្សិតច្បាប់ ក៏ដូចជាតួរអង្គពាក់ពន្ធ័ផ្សេងៗទៀត ព្រោះថាវាអាចផ្តល់នូវចំណេះដឹងនិងទ្រឹស្តីមួយចំនួនដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ការរៀបរៀងស្រាវជ្រាវចងក្រងជាសៀវភៅនេះឡើង ដោយផ្អែកទៅលើ លក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់ សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគី ពហុភាគី អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង ពិធីសា អនុស្សារណៈ សេចក្តីសម្រេចតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៏ក្នុងតំបន់ និង ពិភពលោកទាំងមូល ដូចជា តួអង្គទី១ (រដ្ឋ) តួអង្គទី២ អង្គការអន្តរជាតិ តួអង្គទី៣ សហគមន៏អន្តរជាតិ តួអង្គទី៤ បុគ្គល បូករួមជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិដូចជា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ និង នីតិអន្តរជាតិឯកជន ។

# សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ឆ្លៀតឱកាសដ៏ឧត្តុងឧត្តមនេះ ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដល់ **ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា** និង**មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍** ដែលផ្តល់នូវថវិកាទំនុកបម្រុងដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាក់តែងចងក្រងឯកសារមេរៀនជាខេមរៈភាសាសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និងនិស្សិតជំនាន់ក្រោយៗទៀត។

# នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

## ១.សេចក្តីផ្តើម៖ ការរំលឹកទ្រឹស្តីនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

**ទស្សនៈទាននៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ**

**នីតិអន្តរជាតិ និង សង្គមអន្តរជាតិ**

ក.សង្គមអន្តរជាតិមានន័យថា ជាសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងតួអង្គដែលមានអធិបតេយ្យ

ខ.សង្គមអន្តរជាតិមានន័យខុសពីសង្គមជាតិ

គ.សង្គមជាតិ មានន័យថា ជាសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងតែក្នុងរដ្ឋមួយប៉ុណ្ណោះចំពោះពាក្យ

អធិបតេយ្យ មានចំណុចល្អផង និងចំណុចអាក្រក់ផង នៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ឃ.អធិបតេយ្យ តាមទ្រឹស្តីរបស់លោក **ចេន បូឌីន** ពាក្យថាអធិបតេយ្យមានន័យថា ជាអំណាចកំពូល និងអំណាចផ្តាច់មុខរបស់រដ្ឋ ។

ង.អំណាចកំពូល ជាអំណាចដែលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្របដណ្តប់លើអំណាចទាំងអស់

ច.អំណាចផ្តាច់មុខ ជាអំណាចដែលរដ្ឋមួយកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងមិនចំណុះរដ្ឋដទៃ

### ១.១.ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ

ក្នុងរយៈពេល៥០ឆ្នាំ ឬបើគិតចាប់តាំងពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ឆ្នាំ ១៩៤៩ មក មនុស្សលោកបានជួបប្រទះនូវជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ជាច្រើនដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល ដែលកើតមានស្ទើរគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ អនុសញ្ញាទាំងបួននិងពិធីសារបន្ថែមឆ្នាំ១៩៧៧ បានផ្តល់ការការពារតាម ផ្លូវច្បាប់ដល់បុគ្គលដែលមិនចូលរួម ឬ ឈប់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ មានដូចជាជនរងរបួស អ្នកជំងឺ ជនរងគ្រោះដោយសារការប៉ាលចម្បាំងលិច មនុស្សដែលបានត្រូវដក ហូតសិទ្ធិ សេរីភាពដោយសារជាប់ទាក់ទងជាមួយជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងជនស៊ីវិល ។ ប៉ុន្តែអំពើរំលោភបំពាន លើច្បាប់នេះនៅតែមានជាហូរហែរ និងបានបង្កឱ្យមានការឈឺចាប់ និងស្លាប់ ហើយបញ្ហានេះគេអាច បញ្ចៀសវាបានបើសិនជាច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានគោរពឱ្យប្រសើរ ។ តាមយោបល់ជាទូទៅ បានលើឡើងថាការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ មិនមែនដោយសារមកពីការខ្វះខាតនូវ វិធានរបស់ច្បាប់នោះទេ ។ ប៉ុន្តែការរំលោភគឺ បណ្តាលមកពីភាពគ្មានឆន្ទៈក្នុងការគោរពវិធានច្បាប់ មកពីខ្វះមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអនុវត្តន៍វិធាន មកពីភាពមិនច្បាស់លាស់ ក្នុងការអនុវត្តក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន និងមកពីខ្វះការយល់ដឹង របស់អ្នកនយោបាយ មេបញ្ជាការទាហានយោធិន

និង សាធារណៈជនទូទៅ ។ សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះ ដោយសារសង្គ្រាមបាន កោះប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅក្នុងចន្លោះខែសីហា និងកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានពិនិត្យពិភាក្សា ឡើងវិញ ដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែសន្និសីទនេះមិនបានស្នើឱ្យមានការ អនុម័តសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយឡើង។ ជំនួសមកវិញ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់សន្និសីទ ដែលបាន អនុម័តដោយការព្រមព្រៀងដោយឯកច្ឆ័ន្ទ បានអះអាងជាថ្មី នូវភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ មនុស្សធម៌ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះ ហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលស្វីស កោះប្រជុំក្រុម អ្នកជំនាញ អន្តររដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសិក្សាអំពីមធ្យោបាយ អនុវត្តន៍ ការលើកកម្ពស់ការគោរពដ៏ពេញលេញ និងការអនុវត្តតាមច្បាប់មនុស្សធម៌ ព្រមទាំងដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ ដាក់ជូនរដ្ឋភាគីនិង អង្គប្រជុំពេលបន្ទាប់របស់សន្និសីទអន្តរជាតិ របស់កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ និង អឌ្ឍចន្ទក្រហម។ ក្រុមអ្នកជំនាញ អន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការពារជនរងគ្រោះ ដោយសារសង្គ្រាម បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្រុងហ្សឺណែវ ក្នុងខែមករា ១៩៩៤ បានអនុម័តអនុសាសន៍បន្តបន្ទាប់ជាច្រើន ក្នុងបំណងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មនុស្ស ធម៌អន្តរជាតិ ជាពិសេស តាមរយៈវិធានការបង្ការ ដែលនឹង ធានាឱ្យប្រាកដថាការយល់ដឹង និង ការអនុវត្តន៍ច្បាប់មនុស្សធម៌ឱ្យបាន កាន់តែប្រសើជាងនេះ។ អនុសាសន៍ទី២ របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តររដ្ឋាភិបាលបានស្នើថា៖

អង្គការអន្តរជាតិអឌ្ឍចន្ទក្រហម គួត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យរៀបចំរបាយការណ៍ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សម្រាប់ក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ក្នុងក្របខណ្ឌអន្តរជាតិ ឬ នីតិអន្តរជាតិ ព្រម ទាំងស្នើឱ្យផ្សព្វផ្សាយ របាយការណ៍ដល់រដ្ឋភាគី និងស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដែលមានសមត្ថកិច្ច ដោយមានការចូលរួមសហការ ពីអ្នកជំនាញ ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ តំណាងតំបន់ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខុសគ្នា និង ប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗគ្នា ហើយដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាល ។

នៅក្នុងខែធ្នូ ១៩៩៥ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី ២ របស់កាកបាទក្រហម និង អឌ្ឍចន្ទក្រហមបាន ផ្តល់ការព្រមព្រៀងលើអនុសាសន៍នេះ ហើយផ្តល់អំណាចជាផ្លូវការ ដល់អង្គការកាកបាទក្រហមនេះឱ្យរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីវិធានអនុវត្តច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ក្នុងពេលមានជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាអន្តរជាតិ ឬមិនមែនជាអន្តរជាតិ។ ប្រហែលជាង១០ឆ្នាំក្រោយមក គឺនៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥បន្ទាប់ពីការពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ស៊ីជម្រៅ និង ការពិគ្រោះយោបល់ ដ៏ទូលំទូលាយជាមួយអ្នកជំនាញនានា ហើយដែលការសិក្សាអំពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងក្នុងរយបាការណ៍ ។

## ប្រភពនៃនិតិអន្តជាតិ

រាល់ប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិតែងតែមានចរិកលក្ខណៈដោយឡែកៗ និងពិសេសរបស់ខ្លួនហើយហើយ ចរិកលក្ខណៈរបស់នីតិអន្តរជាតិត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់និងមានទម្រង់ជាសកលមួយ។

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង ។

**និយមន័យប្រភពនីតិអន្តជាតិ**

ចំណុចផ្ដើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុង **មាត្រា៣៨** នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមាន ៖

**ក.**សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និងដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិក រដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែមនឹងកែតម្រូវលើសេចក្ដីព្រាងនីតិអន្តជាតិ ឬសន្ធិសញ្ញាអន្តជាតិនានា ។

**ខ.**ទំនៀមទម្លាប់អន្តជាតិ

**គ.**គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

**ឃ.**សេចក្ដីសម្រេចនានារបស់តុលាកាឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌ ។

**ង.**សេចក្ដីសម្រេច ឬ ការកំណត់របស់បណ្ដានៃស្ថាប័នអន្តរជាតិនៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថា៖ រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជានីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្ដារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្ដារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា ។

យើងចោទជាបញ្ហាថា ហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ ?

**ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិងទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ**

**ទី១៖** រាល់សន្ធិសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅគឺជាឯកសារផ្លូវការមួយដែលមានចំណងថាការតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី ។ សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ជាធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយ បង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាងដូច្នេះដែរ ។

**ទី២ ៖** សន្ធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ ទើបអាចក្លាយទៅជាបទដ្ឋានមួយ សម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិលេខី ។

**ទី៣៖** សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋក្នុងទម្រង់លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬនាមករណ៍របស់វាឡើយ។ ជាទូទៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែប ច្រើនយ៉ាង យោងទៅលើទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះ ដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារ នឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ពិធីសារដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិវប្បធម៌ក្នុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

**ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថា៖**

១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ។

២. លិខិតូករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ ។

៣. ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិតច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃពីព្រោះសន្ធិសញ្ញា ជាទូទៅត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ។

ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេនូវសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬអនុសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀត ហើយក៏មិនមានដែរនូវសន្ធិសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រព្រឹត្តប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ។ ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថា រាល់សន្ធិសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិនោះទេ ។

ឧទាហរណ៍ៈ អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនៅការរើសអើងប្រឆាំង និង ស្ត្រីភេទ ដែលបង្កើតឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីតិអន្តជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះ សំដៅការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។

**ទំនៀមទម្លាប់ ជាប្រភពនៃអន្តរជាតិ**

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិ គឺទនៀមទម្លាប់ ។

នៅមុនសង្រ្គាមលោកលើកទី១ពីឆ្នាំ ១៩១៤ -១៩១៨ និង លើកទី២ពីឆ្នាំ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាតិ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាប្រភពសំខាន់ជាងគេ នៃនីតិអន្តជាតិសាធារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាភស្តុតាងនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាតិច្រើនទទួលយល់ព្រមថាជាច្បាប់អន្តរជាតិ ។

នីតិអន្តជាតិដែលជាទម្លាប់ គឺសំដៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងនោះរួមមាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ

សេចក្តីប្រកាស នីតិជាតិ សាលដីការនានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋផង។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពីការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិនានា និង សកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែរ ។

នីតិអន្តជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់រដ្ឋនានា ហើយបានកើតឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា តាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្របានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តជាអន្តរជាតិ ដែលគេព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើតឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអនវត្តន៍ទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលគេប្រកាន់យកថា ជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

**មានកត្តាពីរដែលទាក់ទិនទៅនិងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺៈ**

ក.ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។

ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនោះថា ជាការព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

**គោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬជាតុនានានៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ**

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិកកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ជាតុផ្សំនានាដូចជាៈ

១.ថេរវេលាយូរអង្វែង

២.ឯកសណ្ឋាននិងស្ថេរភាព

៣.ឱកាសការណ៍នៃការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង

៤. មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់ ។

ប្រការទាំងនេះហើយទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទង្វើរបស់រដ្ឋមួយតែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋនានា ទទួលស្គាល់ថាមានចរិកជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាអន្តរជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូចទៅៈ

**ក.**ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាសកម្មភាបជាក់ស្តែងជាទូទៅដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។

**ខ.**គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌

**គ.**សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាកា ឬ សាលជុំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។ ទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ។

**គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ**

យោងតាមមាត្រា ៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈតុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជាតិមានអារ្យធម៌។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍៖ គោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាល ចំពោះឃាតករ ឬ ការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជាចៅក្រមកាត់ក្តីលើរឿងរបស់ខ្លួលផ្ទាល់ជាដើម ។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមានៈ

១. គោលការណ៍សុឆន្ទៈ

២. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

៣. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញត្តិ

៤. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

៥. គោលការណ៍សមភាព និងមនសិការ

៦. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីកាវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួចហើយ ត្រូវចប់ដាច់ស្រេច មិនឱ្យភាគីលើកយកមកទៀតនៅក្នុងវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារ ឬសំអាងដដែលនៃពាក្យបណ្តឹង។

## សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ឬ សាលាក្តីមជ្ឈត្តការ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌តាមរយៈតុលាការអន្តជាតិក្តី ឬ តាមរយៈតុលាការជាតិក្តី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយ នៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍៖ សេចក្តីសម្រេចនានា របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់មួយ ហើយដែលមានន័យស្មើនិង គោលការណ៍ទូទៅ នៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទបញ្ញត្តិណាដែល តម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូល ហើយសាលដីកាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀត ។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ គឺជាស្ថាប័នច្បាប់ ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្តី អាចយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទេដែលអាចមានវត្តមានជាភាគីនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងបទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេ ជាពិសេសចំពោះ

ឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គល។ សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ពុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្ដារដ្ឋ ទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោម **មាត្រា៩៤** នៃលក្ខន្តិកៈរបស់វាងភាគីហើយស្ថិតនៅក្នុងករណីពិសេសនោះប៉ុណ្ណោះ។ ប្រការនេះបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា សាលក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌ពុំមានចរិកជាប្រភពនៃច្បាប់ទេ ពាលគឺមិនអនុវត្តន៍ទៅតាមគោលការណ៍ មានន័យថាត្រូវឱ្យសេចក្ដីសម្រេចតុលាការស្ថិតនៅជាធរមាន ហើយនឹងចងភ្ជាប់ទៅភាគីទីបី ។ ហើយប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ តាមរយៈសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៥ ។

## នីតិសមុទ្រ

## ប្រវត្តនីតិសមុទ្រ

កាលពីជាង ២០០០ឆ្នាំ មុនការដើរសមុទ្រ គឺជាអាជីពបុរាណមួយទទួលបាននូវការគោរព។ ពេលមុននោះជិត១០០០ឆ្នាំ ស្ដេច សូឡូម៉ុន (Solomon) បានគ្រប់គ្រង កងនាវា ជំនួញដ៏ធំមួយ ប្រកប ដោយជោគ ជ័យ។ ជនជាតិ ស៊្វីនិច (Phoenicians) និង ប៉ូលីនេស៊ី (Polynesians) បានធ្វើដំណើរឆ្ងាយៗលើមហាសមុទ្រនៃពិភពលោក។ ជនជាតិក្រិចចាត់ទុកសមុទ្រ ជាភ្នាក់ងារចងភ្ជាប់ប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រដាច់ពីគ្នា និង យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកលើសមុទ្រ ដែលជាហេតុងាយរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដោយជើងគោក។ ចំណែកឯចក្រភពរ៉ូម៉ាំង (Roman Empire) វិញបានបញ្ចូលគ្នាដោយជោគជ័យនូវ កងកម្លាំងសមុទ្រជាមួយ អង្គការចាត់តាំងជើងគោកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ជនជាតិរ៉ូម៉ាំងធ្វើដំណើរឆ្ងាយហួសសមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេ ។ ចំណែកឯនាវាចិនវិញ ធ្វើដំណើរហូតដល់ឆ្នេរខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក ហើយទំនងជាមានជនជាតិចិនខ្លះបានទៅដល់ទ្វីបអាមេរិក ។

ច្បាប់សមុទ្រសម័យបុរាណ គឺជាវិធានទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការអនុវត្តន៍ជាទម្លាប់ ។ ច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់បំផុតនៃនីតិសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រអន្តរជាតិបុរាណមានដូចជាៈ

- ច្បាប់សមុទ្ររ៉ូឌាន Rhodian sea Law កាលពី៥០០០ឆ្នាំកន្លងទៅ ។ ជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រិច និង រ៉ូម៉ាំងដែលច្បាប់គ្រប់គ្រងលើ កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម នេសាទ និងអភ័យឯកសិទ្ធិនាវាចម្បាំង។ នេះជានីតិសមុទ្រដែលចាស់ជាងគេបំផុតហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រយៈពេល ១០០០ឆ្នាំ ។

## ប្រភពនីតិសមុទ្រដែលកើតចេញអំពីការអនុវត្តទម្លាប់

នេះ គឺជាច្បាប់ ដែលត្រូវបានប្រកាស នៅមុនពេលចេញដំណើរទៅ សមុទ្រដែលមាន ៥ ចំណុចសំខាន់ៗគឺៈ

- ជនណាសម្លាប់មនុស្សលើនាវា នឹងត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកស្លាប់ហើយបោះចូលទៅក្នុងសមុទ្រ។

- ជនណាសម្លាប់មនុស្សលើគោកនឹងត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកស្លាប់ហើយកប់ក្នុងដី
- ជនណាប្រើប្រាស់កាំបិតចាក់មនុស្ស រហូតដល់ហូរឈាមដោយមានសាក្សី ជននោះនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយកាត់ដៃម្ខាង។
- ជនណាវាយមនុស្ស ដោយប្រើកណ្តាប់ដៃប៉ុន្តែមិនចេញឈាម ជននោះត្រូវបានចាប់ជ្រមុជក្នុងទឹកចំនួនបីដង។
- ជនណាជេរប្រមាថមិត្តរួមការងារ ឬ ចោទប្រកាន់ថា ព្រះទ្រង់ស្អប់ខ្ពើម ជននោះត្រូវសងសំណងជាប្រាក់សុទ្ធ ទៅតាមចំនួនដងនៃការជេរនោះ ១អោនស៍ ក្នុងមួយដង។
- ជនណាលួចរបស់គេ នឹងត្រូវបានកោសក់ស្រោចជ័រខ្មៅក្តៅលើក្បាលដើម្បីឱ្យគេស្គាល់ជាសាធារណៈ ហើយនៅពេលនាវាទៅដល់ដីគោកដំបូង នឹងត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅទីនោះ។

## ចក្រភពសមុទ្រ

ជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រោយការដួលរលំនៃក្រុងរ៉ូម ឆ្នាំ៤៧៦ អេស្ប៉ាញ និងប៉័ទុយហ្គាល់ បានក្លាយជាមហាអំណាច។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការភ្ជាប់មានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយមហាសមុទ្របាននាំប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗលើពិភពលោក។ ក្នុងការស្វែងរកទឹកដីធនធាននាវា អេស្ប៉ាញ និង ព័ទុយហ្គាល់ បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញដោយនាំមកនៅ ចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីផែនដី។ មិនយូប៉ុន្មានកើតមានការប្រកួតប្រជែងដណ្តើមកាន់កាប់ផ្លូវសមុទ្រ ដើម្បីគ្រឿងរសជាតិម្ហូប មាស និងទាសករ។ ហូឡង់ប្រជែងឈ្នះ ព័ទុយហ្គាល់ ចំណែកអង់គ្លេសវិញ ប្រជែងឈ្នះ ហូឡង់។ គឺពេលនោះហើយដែលមហាសមុទ្រ បានក្លាយទៅជាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអំណាច។

## សន្ធិសញ្ញាច័រដេស៊ីឡា Treaty of Tordesillas

ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសមុទ្រ អេស្ប៉ាញ និង ប៉ទុយហ្គាល់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងទ្វីប អាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយចេះតែកើតមានសង្គ្រាម នាំឱ្យផល់ប្រយោជន៍របស់ពួកគេត្រូវបានបែងចែកដោយសន្ធិសញ្ញា ច័រដេស៊ីឡា មុនដំណាច់សតវត្សរ៍ទី ១៥។ សន្ធិសញ្ញានេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកដំបូងក្នុងការកំណត់ និងគូសបន្ទាត់ព្រំដែន។ បន្ទាត់នេះឈ្មោះថា បន្ទាត់ប៉ូប Pop's line ត្រូវបានកំណត់ដោយ ស្តេច ប៉ូបអេឡិចហ្សេនដ័រ ទី៦ សម្រាប់បែងចែកពិភពដែលមិនទាន់រុករកនៅឡើងជាពីរចំណែករវាងអេស្ប៉ាញ និង ប៉ទុយហ្គាល់ ដែលមានព្រំដែនតាមបន្ទាត់មេរីដ្យ៉ានមានចម្ងាយ ៣៧០ លើក ប្រជុំកោះខេបវែដ៏ ពោលគឺខ្សែបន្ទាត់នៅចំកណ្តាល មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិច។ គឺតំបន់ ដែលស្ថិតនៅខាងលិចបន្ទាត់ ត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អេស្ប៉ាញ ដោយធ្វើអាណា

និគមលើទ្វីបអាមេរិក ហ្វីលីពីន និងកោះជាច្រើនទៀតក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក។ រីឯតំបន់ដែលនៅខាងកើតខ្សែបន្ទាត់ដដែលនេះ ត្រូវស្ថិតក្រោម ការត្រួតត្រារបស់ ព័រទុយហ្កាល់ តាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិក និង ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅពិភពអារ៉ាប់ ដោយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងកើត។ សម្ដេចប៉ុបបានសម្រេចដូច្នេះដោយមានបំណង ចង់ជៀសវាងកុំឱ្យប្រទេសទាំងពីរដែលកាន់សាសនាកាតូលិចដូចគ្នាវាយច្បាំងគ្នា។ ទ្រង់ប្រគល់ឱ្យមហាអំណាចទាំងពីរទទួលបានបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយគ្រីស្ដសាសនាក្នុងដែនដីថ្មីនោះថែមទៀតផង។ មហាអំណាចទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមតាមសេចក្ដីសម្រេចក្រោមសន្ធិសញ្ញាក្រុងថ័រដេស៊ីឡានាឆ្នាំ ១៩៩៤ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ ទ្វីបអាមេរិកដែលហៅថា "ឥណ្ឌាខាងលិច" ត្រូវបានធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ ដោយពួកផ្សងព្រេងជនជាតិ អេស្ប៉ាញ បានរកឃើញប្រទេសហ្វីលីពីនមុនគេ សម្ដេចប៉ាក៏ប្រគល់ ប្រទេសនោះឱ្យអេស្ប៉ាញត្រួតត្រាដែរ។ ចំណែក ឯឥណ្ឌាខាងកើតពោលគឺ ចុងបូព៌ាប្រទេស ត្រូវធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ព័រទុយហ្កាល់។ មហាអំណាចទាំងពីរទទួលបន្ទុកទាំងការគ្រប់គ្រង ទាំងការតែងតាំងគ្រីស្ដសាសនាក្នុងដែនដីថ្មីទាំងនោះ។

## ទ្វីបអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងទ្វីបអាស៊ី

ឆ្នាំ ១៤៨៧ ជនជាតិព័រទុយហ្កាល់ម្នាក់ ឈ្មោះបារតូ ឡូមេអូ ឌីយ៉ាស Barto Lomeo Diaz បើកសំពៅចេញពីព័រទុយហ្កាល់ សសៀរៗតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក។ នាឆ្នាំ ១៤៩២ ជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់មានដើមកំណើតនៅទីក្រុងហ្សែន Gene ឈ្មោះ គ្រីស្តូហ្វ័រ កូឡុំបូ (Christopher Columbus) ដែលបម្រើស្ដេចអេស្ប៉ាញរកឃើញទ្វីបអាមេរិក។ គាត់ច្រឡំទ្វីបអាមេរិកដែលលោកទើបទៅដល់នោះតែជាប្រទេសឥណ្ឌា គាត់ក៏ហៅអ្នកស្រុកដែលគាត់បានជួបថា ពួកឥណ្ឌា។ ក្នុងឆ្នាំ ១៤៩៧-១៤៩៩ លោក វ៉ាសកូដា ហ្កាម៉ា Vasco De Gama ធ្វើដំណើរតាមសំពៅ ចេញពីប្រទេសព័រទុយហ្កាល់ បើកសំពៅសៀរៗតាមចុងទ្វីបអាហ្រិក ហើយទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌា ។ នាឆ្នាំ ១៥១០ ជានជាតិព័រទុយកាលម្នាក់ទៀតឈ្មោះ អាល់ប៊ូគេក Albuquerque វាយបកក្រុងហ្គោអា Goa ដែលស្ថិតនៅឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាន រួចវាយបកក្រុងម៉ាឡាកា នៅលើឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី សព្វថ្ងៃ ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៥១៩ ដល់ ១៥២២ លោក ម៉ាហ្សេឡង់ Magellan ជនជាតិព័ទុយហ្កាល់ដែលនៅបម្រើព្រះចៅអធិរាជអេស្ប៉ាញធ្វើដំណើជុំវិញពិភពលោកលើកទីមួយ ។

លោកបើកសំពៅតម្រង់ទៅទិសខាងលិចជានិច្ច វាងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង ហើយចូលមកប្រទេសរបស់លោកវិញដោយកាត់តាម ប្រទេសហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌា។ នាឆ្នាំ ១៥៦៥ អេស្ប៉ាញវាយយកប្រទេសហ្វីលីពីនបាន ។

សម័យនោះ ពួកបច្ចឹមប្រទេសចាប់ផ្ដើមទាក់ទងជាមួយកម្ពុជាលើកដំបូងបង្អស់។ ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលពីផ្លូវគោក ហើយក៏នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលពីផ្លូវសមុទ្រផងដែរ។ ម្យ៉ាងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានគ្រឿងទេសទេ ហើយទំនិញល្អៗដែលមានតម្លៃខ្ពស់ក៏ពុំមានដែរ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អ្នកបើកសំពៅបានកត់ត្រាឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងសៀវភៅអឺរ៉ុប តាំងពីឆ្នាំ ១៥១១ ហើយគាត់នៅក្នុងផែនទីសមុទ្រ និងកំពង់ផែ តាំងពីឆ្នាំ ១៥២៧ មកម្ល៉េះ។ គេសរសេរឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាថា "កាំបូសា" Cambuxa។

សម័យនោះ កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមហើយនៅតែកើតសង្គ្រាមក្នុងស្រុកឥតឈប់ឈរ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៥១៥ ស្តេចខ្មែរព្រះនាមអង្គច័ន្ទទី១(១៥១៥-១៥៦៦)ទាក់ទងជាមួយជនជាតិ ព័ទុយហ្កាល់ ដែលទើបមកដល់កោះជ្វាថ្មីៗដើម្បីទិញកាំភ្លើងធំ១៥០ គ្រឿង និងស្នាពិសេស ២០០០ ដើម។ ដោយមានគ្រឿងសស្ត្រាវុធទាន់សម័យដូច្នេះ ទ្រង់បានវាយឈ្នះស្តេចកន ដែលធ្វើគត់ និង ដណ្តើមយករាជបល្ល័ង្គពីព្រះរាមព្រះអង្គ ព្រះនាមព្រះបាទស្រីសុគន្ធបទ។ ក្នុងឆ្នាំ ១៥២៥ ទ្រង់បានវាយបង្ក្រាបកងទ័ពសៀមឱ្យបរាជ័យនៅក្នុងតំបន់អង្គ។ ហេតុដូច្នេះហើយ បានជាទ្រង់ដាក់ឈ្មោះទីនោះថា សៀមរាប គឺសៀមចាញ់រាបដូចកន្ទេលហ្នឹងឯង។ ព្រះអង្គបានតាំងរាជធានីនៅលង្វែកវិញ ដើម្បីឱ្យបានសន្តិសុខរឹងមាំល្អ។

ជាតួ បានទាមទាយកចំណែកធំៗជាច្រើន នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាងសង់បន្ទាយយោធាជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀត រួមទាំងនៅ ខេបថោន អាហ្វ្រិក ផងដែរ។ ដាណឺម៉ាក ប្រ៊ែនខែនប៊ឺក អង់គ្លេស បារាំង អាល្លឺម៉ង់ និងអ៊ីតាលី បានប្រញាយដណ្តើមកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេស។ ខណៈពេលដែលមហាសមុទ្រ បានក្លាយជាផ្លូវសម្រាប់វាយដណ្តើមកាន់កាប់ និង អំណាច វាក៏បានក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ដែនដីអាណានិគមនិង នៅអឺរ៉ុបខ្លួនឯងផងដែរ។ នាពេលនោះព្រំដែនគោកបានដើរតួជាចំណុចបែងចែករយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ក្នុងខណៈពេលមានប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានគេគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លា មិនឱ្យមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សមុទ្រដោយប្រទេសខ្លះបានព្យាយាមទាញយុត្តាធិការផ្សេងៗ ឬ អធិបតេយ្យភាពពេញលេញលើដែនដីសមុទ្រ ។ ក្រិច រ៉ូម៉ាំង វេនីស និង អ៊ីតាលី ជាប្រទេសសកម្មបំផុតនៅ សមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេក្នុងការរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឱ្យបានក្លាយជា នីតិសមុទ្រដែលជាស្នូលនៃគំនិតអំពី សមុទ្រដែនដី។

## ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអេស្ប៉ាញ

ឆ្នាំ១៥៧៩ជនជាតិនៃភាគខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបរំដោះខ្លួន ចេញផុតពីអាណាព្យាបាលនៃអេស្ប៉ាយហើយអាណាខេត្តទាំងឡាយដែលមានបរិស័ទប្រូតេស្តង់រស់នៅជាច្រើនជាងគេ ទាមទារឯករាជ្យបាននិងដាក់ឈ្មោះថា អាណាខេត្តរួម។ ក្រោយមកខេត្តទាំងនោះបានប្រែឈ្មោះជា ហូឡង់។ រីឯអាណាខេត្តដែលមានគ្រិស្តបរិស័ទ រស់នៅភាគច្រើនក៏បង្កើត ប្រទេសប៊ែលហ្សិក។ កាលពីដើម ជនជាតិ ហូឡង់នៅក្រោមអំណាចរបស់អេស្ប៉ាញ ដូច្នេះក្រោយពីពួកគេបានឯករាជ្យមកពួកគេអាចចូលទៅកាន់ដែនដីដែលអេស្ប៉ាញ និង ព័ទុយហ្កាល់ កាន់កាប់នៅអាស៊ីបានដោយងាយ ពួកគេក៏មកតាំងគ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនៅលើដែនដីទាំងនោះ។

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៥៨០-១៥៨១ អ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះ ឌីយ៉េកូ វេឡូសូ អាយុប្រហែល២០ឆ្នាំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមានទាហានមួយចំនួនតូចអមដំណើរផង។ គាត់រៀនភាសាខ្មែរហើយព្រះរាជាទុកព្រះទ័យនិងស្រឡាញ់គាត់ រហូតដល់លើកប្អូនស្រីជីដូនមួយឱ្យគាត់ធ្វើជាភរិយាទៀតផង។ ឆ្នាំ ១៥៩៣ អ្នកផ្សងព្រេងម្នាក់ទៀតជនជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះ ប្លាសរើសឌីហែណាន់ ហ្កុងសាលេស មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ ព្រះរាជាក៏យកគាត់ធ្វើជាអង្គរក្ស។ ថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៥៩៣ ព្រះបាទសត្ថាចាត់លោក វេសូឡូ ទៅក្រុងម៉ានីលសូមឱ្យមានបព្វជិតកាតូលិចខ្លះមកផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គ ព្រមទាំងសុំទាហានជាច្រើនឱ្យមកការពារលោកផង។ ទ្រង់ក៏សូមឱ្យអេស្ប៉ាញចេញទៅច្បាំងវាយយកនគរចំប៉ាផងដែរ ព្រោះប្រទេសនេះចេះតែវាយលុកលុយប្រទេសខ្មែរ។ ទ្រង់ក៏សុំកងទ័ពអេស្ប៉ាញមកជួយព្រះអង្គកំពុងធ្វើសង្គ្រាមវាយយកកងទ័ពសៀមផង។

នៅខែមករា ឆ្នាំ ១៥៩៤ កងទ័ពសៀម វាយយកបន្ទាយលង្វែកបាន។ លោក ប្លាវើស ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្រាម។ រីឯលោក វេឡូសូ វិញលោកបានវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងម៉ានីល ទាំងចម្លើយរបស់ព្រះរាជប្រតិភូអេស្ប៉ាញថា សូមព្រះបាទសត្ថារង់ចាំសិន។ គាត់ក៏ត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្រាមដែរ ហើយគាត់ងាកទៅបម្រើព្រះចៅសៀមវិញ។ លោក ប្លាវើស រត់រួចហើយជួបជាមួយលោក វេឡូសូ។ លោកទាំងពីរអង្វរប្រតិភូអេស្ប៉ាញនៅហ្វីលីពីនឱ្យមកជួយប្រទេសកម្ពុជាវិញ។ រដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញលើកទ័ពមកជួយគឺមាននាវា បីគ្រឿង និង ទាហានជាង ១០០នាក់។ ខ្យល់ព្យុះធ្វើឱ្យវានាទាំងនោះបែកគ្នាប៉ុន្តែលោក ប្លាវើស និង លោក វេឡូសូ បានមកដល់កម្ពុជាហើយ បានទទួលដំណឹងថាព្រះបាទសត្ថាសោយទីវង្គតទៅហើយ។ ពេលនោះមេទ័ពអេស្ប៉ាញបាននាំទាហានត្រឡប់ទៅទីក្រុងម៉ានីលវិញ។

នៅឆ្នាំ ១៥៩៨ ព្រះរាជប្រតិភូអេស្ប៉ាញនៅទីក្រុងម៉ានីល បានរៀបចំនាវាចម្បាំង បីគ្រឿង ផ្ទុកដោយទាហានអេស្ប៉ាញចំនួន ២០០នាក់។ ពេលនោះ មានខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា ធ្វើឱ្យនាវាពីរគ្រឿងលិចមានតែនាវាមួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរ។ រដ្ឋអំណាចអេស្ប៉ាញចាត់ លោក វេឡូសូ និង លោក ប្លាវើស ជាតំណាង និងជាទូតអេស្ប៉ាញប្រចាំប្រទេសខ្មែរ។

ឆ្នាំ ១៥៩៩ ពេលលោកទាំងពីរកំពុងចរចាជាមួយព្រះបាទបរមរាជាដើម្បីដាក់កម្ពុជានៅក្រោមអាណាព្យាបាលនៃអេស្ប៉ាញ។ ពួកចិន, ជប៉ុន និងម៉ាឡេយូ ដែលកំពុងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឈ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបានក្លាយជាចម្បាំងប្រឈមមុខ។ លោកវេឡូសូ និង លោកប្លាវើស ព្រមទាំងពួកអេស្ប៉ាញ និង ពួកព័រទុយហ្គាល់មួយភាគធំត្រូវបានគេសម្លាប់រង្គាល។

## ហូឡង់ជាមហាអំណាចថ្មី

នាឆ្នាំ ១៥៩៦ កងទ័ពហូឡង់វាយដណ្តើមយក កោះម៉ូលុក។ បន្ទាប់មកពួកគេដណ្តើមយកឥណ្ឌូនេស៊ី ទៀតនៅឆ្នាំ ១៦០២ ហូឡង់បង្កើតសមាគមនៃប្រទេសឥណ្ឌាបូព៌ា ដែលកាន់កាប់ជំនួញជា

មួយទ្វីបអាស៊ី តាមផ្លូវសមុទ្រ។ ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មក សមាគមនេះបង្កើតបានទីតាំងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើន ដែលមានទីក្រុង បាតាវ៉ា គឺទីក្រុង ចាកាតា បច្ចុប្បន្ននេះ ជាមណ្ឌលសំខាន់ជាងគេ។ ពួកអ្នកសំពៅអរហូឡង់ស្វែងរកទំនិញថ្មីៗទាន់ចិត្តនឹងប្រទេសកម្ពុជា។ ពួកគេបើកសំពៅតាមដងទន្លេមេគង្គ នាឆ្នាំ ១៦២៣ និង តាំងហាងជំនួញមួយនៅ កំពង់ហ្លួងជាកំពង់ផែនៅជិតក្រុងឧត្តុងជារាជធានីខ្មែរ។ ពេលមកដល់កម្ពុជា ជនជាតិហូឡង់ បានបង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសជនជាតិព័រទុយហ្គាល់។ ប៉ុន្តែ ដោយទាហានហូឡង់ប្លន់អ្នកស្រុក ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់ខ្ពាល់នឹងជនជាតិហូឡង់ទាំងនោះ។ ម្យ៉ាងទៀតអាណិកជនចាម និង ជ្វាដែលរស់នៅក្នុងកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ជាអ្នកជំនួញដែរ។ ពួកគេភ័យខ្លាចពួកហូឡង់មកធ្វើដូចគេនោះ ហេតុនេះគេបបួលព្រះមហាក្សត្រឱ្យចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយព័រទុយហ្គាល់វិញ។ ព្រះបាទអង្គច័ន្ទ មានមហាសីជនជាតិជ្វា ដែលបានជួយព្រះអង្គឱ្យបានឡើងសោយរាជ្យនោះ ព្រះអង្គយល់ព្រមតាមបំណងរបស់ចាមនិងជ្វា។ នាឆ្នាំ ១៦៤៣ បណ្ដោយឱ្យមួយក្រុមសម្លាប់វង្គាលពួកឈ្មួញ ហូឡង់ នៅភ្នំពេញ។ ឆ្នាំ ១៦៤៤ ទ្រង់បញ្ជា ឱ្យឆែកឆេនាវាហូឡង់ពីរដែលចតនៅកំពង់ផែ កំពង់ហ្លួង។ ការឆែកឆេនេះបណ្ដាលឱ្យខ្មែរ និងហូឡង់ វាយកាប់សម្លាប់គ្នា តែពួកហូឡង់ចាញ់ខ្មែរ។ ឆ្នាំ១៦៦៧ គ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្មនៅ កំពង់ហ្លួង ត្រូវចោរប្លន់យកអីវ៉ាន់អស់រលីងរួចនាឆ្នាំ ១៦៨២ ជនជាតិហូឡង់បិទគ្រឹះស្ថានទាំងនោះរហូតត្រឡប់ទៅស្រុកគេវិញ។

## សមុទ្រដែនដី

សតវត្សទី ១៣ និង ១៣ ណ័រវែស ដាណឺម៉ាក អង់គ្លេស និង ដាត្ហ បានគ្រប់គ្រងតំបន់ ផ្សេងៗនៅសមុទ្រខាងជើង និងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិចខាងជើង តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាបទប្បញ្ញត្តិ ហើយទូទៅតំបន់ដែលត្រូវបានទាមទារគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ឡើយ។ នាសតវត្សទី ១៤ សកម្មភាពនៅសមុទ្រខាងជើងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ កងនាវាដាត្ហត្រូវបានពង្រីក ហើយនាវារបស់ហ្សាំងឡង់ បារាំង និង អង់គ្លេស ក៏បានរករកតំបន់នេសាទល្អៗផងដែរ។ ការប៉ះទង្គិចគ្នារប៉េះតប៉ោះក៏បានកើតឡើង ប៉ុន្តែជិតចូលដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី ១៦ សិទ្ធិរបស់ប្រទេសនៅជាប់ទីនោះលើដែនទឹក ក្លាយជាការតស៊ូផ្លូវច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំ។

ចុងសតវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៥៩០ ដាណាម៉ាក បានសម្រេចបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍន៍ សមុទ្របិទយកគំរូតាមណ័រវែស។ ផ្ទុយទៅវិញគេបានប្រកាសថាដែនទឹកចម្ងាយ ៨ ម៉ែល៍ ជុំវិញអៃស្លេន ICeland ធ្វើជា សមុទ្រដែនដីរបស់ដាណឺម៉ាក។ ផ្នែកខ្លះតំបន់នេសាទល្អបំផុត របស់អឺរ៉ុប ភាគពាយ័ព្យ គឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាយឆ្នេរណ័រ វែស Norwegian អៃស្លេន Icelandic និងហ្វារ៉ូ Faeroe ហើយពេលក្រោយមក ព្រះមហាក្សត្រណាម៉ាក កំណត់ទំហំនៅជុំវិញដែនដីកម្មសិទ្ធិទាំងអស់នេះ។ ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេពង្រីក ទំហំដែនទឹកទាំងនេះដែលនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី១៧ពួកគេទាមទាររហូតដល់ចម្ងាយ ២៤ មែល៍។

ទន្ទឹមនឹងនោះ អង់គ្លេសបានគូសបន្ទាត់មូលដ្ឋានតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រអង់គ្លេស ចាប់ពីឆ្នេរខ្ពង់រាបមួយទៅមួយទៀតកាត់យកដែនទឹកតាមឆ្នេរអស់មួយភាគធំ ដែលបន្ទាត់មូលដ្ឋានទាំងនេះមានប្រវែងជាង ៥០ មៃល៍។ លើសពីនោះអង់គ្លេសទាមទាឱ្យជាតួ និងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនេសាទក្បែរឆ្នេរទាំងនោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាត។

ដោយហេតុដូច្នេះហើយ ការពិភាក្សាដេញដោលផ្លូវច្បាប់បានចាប់ផ្តើមជាយថាហេតុ បង្កើតនូវគោលការណ៍ជាច្រើនដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានរដ្ឋមួយចំនួនអនុវត្តតាមផងដែរ។ ជាតួ ដែលគ្មានឆកសមុទ្រធំៗជំទាស់ថាការបិទដែនសមុទ្រជាការរំលោភច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិ Customary International Law ។ ដើមសតវត្សរ៍ទី ១៧ អ្នកជំនាញច្បាប់ជនជាតិជាតួលោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោធីស Hugo Grotius បានបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃនិពន្ធមានចំណងជើងថា **សមុទ្របើក Mare Liberum** The Free Sea ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានចេញផ្សាយ ឆ្នាំ១៦០៩ និយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និងព័រទុយហ្គាល់ លើការគ្រប់គ្រងសមុទ្រ។ ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្របានដោយស្របច្បាប់ ជាតួមិនអាចធ្វើដំណើរតាមសមុទ្របានឡើយជាពិសេសឆ្ពោះទៅដែនដីឥណ្ឌាខាងកើត East India ។ លោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោធីស បានជំទាស់ថា សេរីភាពសមុទ្រ គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងរវាងប្រជាជាតិ។ គ្មានប្រទេសណាអាចមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការគ្រប់គ្រងសមុទ្របានឡើយ។ លោកបានបង្កើតនូវគោលការណ៍ថ្មីដែលថា សមុទ្រជាទឹកដីអន្តរជាតិ ហើយប្រជាជាតិទាំងអស់មានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ សម្រាប់ជំនួញដើរសមុទ្រ។

អង់គ្លេសប្រជែងជាមួយជាតួយ៉ាងខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងប្រឆាំងគំនិតរបស់លោក ហ៊ូហ្គោ ហ្គ្រោធីស ដោយអង់គ្លេសបានទាមទារការ**គ្រប់គ្រង សមុទ្រចក្រភពអង់គ្លេស** ។ ភ្លាមៗនោះ អ្នកជំនាញច្បាប់ជនជាតិអង់គ្លេស ចន សែលដិន Jonh Selden បានឆ្លើយតបដោយសៀវភៅមានចំណងជើងថា **សមុទ្របិទ** ។ សៀវភៅនេះ មិនត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយភ្លាមភ្លាមៗទេដោយហេតុផលនយោបាយរហូតដល់ឆ្នាំ១៦៣៤។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ លោក ចន សែលដិន Jonh Selden បានប្រឹងប្រែងបង្ហាញភស្តុតាងថាតាមទ្រឹស្តីសមុទ្រគ្រាន់តែជាលទ្ធភាពដណ្តើមយកសមុទ្រដែនដីប៉ុណ្ណោះ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានតម្កល់ទុកជាឯកសារជាតិ។ ចុងសតវត្សរ៍ទី ១៧ ការជំទាស់កាន់តែតានតឹងដែលបានបង្កឱ្យផ្ទុះនូវ សង្គ្រាមលើផ្ទៃទឹក ៤លើក រវាងអង់គ្លេស និង ហូឡង់ ខណៈពេលមានការតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់កំពុងបន្ត។ ជាតួ ជំទាស់ការដាក់កម្រិត ក្នុងរូបភាពអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែលើកលែងតែឱ្យមានសមុទ្រដែនដីទំហំតូច កំណត់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ចម្ងាយបាញ់ចេញពីកាណុងកាំភ្លើងធ្លោង រីឯអង់គ្លេសវិញ ប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតចំពោះគោលការណ៍ **សមុទ្របិទ**។ ប៉ុន្តែពេលវេលាបានជួយខាង ហូឡង់។ ដូចជា ជាតួដែរ អង់គ្លេស ពឹងផ្អែកខ្លាំងឡើងៗលើកងទ័ពនាវាជំនួញដែលកំពុងកើតឡើង ហើយពួកគេក៏ចង់កាត់បន្ថយឧបសគ្គឱ្យនៅតិចតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ដូច្នេះហើយ នៅចុងសតវត្សរ៍ទី១៧ អង់គ្លេសបានធ្វើសម្បទានខ្លះដល់ការចងកការចង់បានរបស់ជាតួ ហើយពេលនោះការតស៊ូមតិបានងាកទៅទៅផ្តោតលើថាតើត្រូវកំណត់ចម្ងាយសមុទ្រដែនដីដូចម្តេច។